

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante.

Alega que o Acórdão deixou de considerar a regularidade da contratação eletrônica comprovada nos autos sob o ID 117144028, aduzindo que o referido documento contém assinatura digital e dados que validam a anuência da consumidora.

Argumenta que a decisão ignora a força probante do contrato eletrônico e a inexistência de ato ilícito, pleiteando o efeito infringente para manter a sentença de improcedência.

Contudo, tal argumento não condiz com a realidade do julgado. O Acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e exauriente, conforme se extrai da fundamentação do voto:

(...) Com efeito, o banco réu/apelado acostou aos autos instrumento contratual firmado, em tese, por meio eletrônico (id. 28659151), contendo suposta assinatura digital atribuída à parte autora/apelante, consubstanciada unicamente em uma sequência alfanumérica aleatória.

Todavia, referido elemento, destituído de certificação digital emitida nos moldes da ICP-Brasil, não se revela suficiente, por si só, para comprovar de forma inequívoca a efetiva anuência da consumidora quanto à celebração do contrato, tampouco para atestar a autenticidade da manifestação de vontade que se alega ter ocorrido.

Outrossim, analisando os extratos bancários juntados aos autos (id.28659140 e seguintes) verifica-se que a apelante utilizou sua conta bancária essencialmente para o recebimento de sua aposentadoria e realização de saques e transferências dentro dos limites de gratuidade estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Dos extratos analisados autos (id.28659140 e seguintes), constata-se que a apelante não ultrapassou os limites de gratuidade estabelecidos pela normativa do BACEN, utilizando a conta bancária de forma compatível com o perfil de beneficiária previdenciária que necessita de conta para recebimento de verba de natureza alimentar.

Logo, a cobrança do pacote "Cesta Classic" sem efetiva contratação válida configura prática abusiva, devendo ser reformada a sentença que considerou válida a contratação. (...)

Nota-se que houve a devida valoração da prova documental. O que ocorre é que o Embargante não se conforma com a conclusão jurídica de que o documento por ele apresentado carece de requisitos técnicos de segurança (assinatura via ICP-Brasil ou biometria) necessários para vincular uma consumidora vulnerável (idosa e analfabeta), que negou expressamente a contratação.

O vício da **omissão** configura-se apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese relevante ou prova crucial. No presente caso, a prova foi analisada, mas considerada insuficiente para elidir a pretensão autoral.

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do *decisum* omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, **CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS**, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora